



Types of Tort - ein Einstieg

Ein deutschsprachiger Guide zum Deliktsrecht von England und Wales. Die englischen Rechtsbegriffe bleiben sichtbar, damit man sie in Urteilen und Lehrmaterial wiedererkennt. Einige prägende Urteile stammen aus anderen Teilen des Vereinigten Königreichs.

1. Drei Fragen statt einer langen Begriffsliste

Tort bezeichnet ein zivilrechtliches Unrecht, für das das Recht eine Abhilfe vorsehen kann. Der **claimant** erhebt die Klage gegen den **defendant**. Die erste Frage lautet: **Welches Interesse ist betroffen?** Etwa Körper, psychische Gesundheit, Ruf, Grundstück, bewegliche Sachen oder Vermögen. Die zweite Frage lautet: **Welcher konkrete Anspruch kommt in Betracht?** Das kann beispielsweise **negligence** sein. Erst danach fragen wir nach einer passenden **remedy**, also einer gerichtlichen Abhilfe.

Merksatz: Geschütztes Interesse = was betroffen ist. **Cause of action** = auf welcher rechtlichen Grundlage geklagt wird. **Remedy** = welche Folge das Gericht bei Erfolg anordnen kann. Schaden, Anspruch und Rechtsfolge sind drei verschiedene Dinge.

2. Die Landkarte des Kapitels

Körper: insbesondere negligence, daneben gesetzliche Haftungswege. **Ruf:** defamation. **Grundstück:** trespass to land und private nuisance. **Bewegliche Sachen:** trespass to goods und conversion. **Vermögen:** unter bestimmten Voraussetzungen negligence oder deceit. Die Kategorien können sich in einem Sachverhalt berühren; jeder Anspruch hat eigene Voraussetzungen.

Damages sind Geldersatz. Eine **injunction** ist eine gerichtliche Anordnung, ein Verhalten zu unterlassen oder zu verhindern. Beides sind mögliche Rechtsfolgen und keine zusätzlichen Arten von tort.

Erfundenes Beispiel: Ein Fahrer fährt beim Rückwärtssetzen gegen Lina und bricht ihr den Arm. Das betroffene Interesse ist ihre körperliche Unversehrtheit; ein möglicher Anspruch ist negligence. Arztkosten, Verdienstausfall und Schmerzen sind mögliche Folgen. Ob der Fahrer tatsächlich haftet, muss anhand der Anspruchsvoraussetzungen geprüft werden.



Körper und psychische Gesundheit

3. Negligence: Fahrlässigkeit im englischen Recht

Für eine Klage aus **negligence** braucht man regelmäßig eine **duty of care** (rechtliche Sorgfaltspflicht), deren Verletzung (**breach**), einen Ursachenzusammenhang (**causation**) und ersatzfähigen Schaden (**recoverable damage**). Die Pflicht verlangt im konkreten Verhältnis angemessene Sorgfalt; sie ist keine Garantie, dass nie ein Unfall geschieht. Die deutsche Übersetzung „Fahrlässigkeit“ hilft beim Einstieg, ersetzt aber diese Prüfung im englischen Recht nicht. [1]

4. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Frau Donoghue behauptete, in einer undurchsichtigen Flasche Ginger Beer habe sich eine verweste Schnecke befunden und sie sei nach dem Trinken erkrankt. Eine Freundin hatte das Getränk gekauft. Frau Donoghue hatte deshalb keinen Vertrag mit dem Hersteller Stevenson. Der Fall kam aus Schottland vor das House of Lords. Es ging darum, ob der Hersteller einem Endverbraucher auch ohne Vertrag eine Sorgfaltspflicht schulden kann.

Wer gewann - und warum? Frau Donoghue gewann die Berufung vor dem House of Lords. Nach Auffassung der Mehrheit konnten die von ihr **behaupteten** Tatsachen, **falls sie bewiesen würden**, eine Sorgfaltspflicht des Herstellers begründen. Der Fall ging zur Tatsachenklärung zurück. Dieses Urteil bewies weder die Schnecke noch sprach es ihr endgültigen Schadensersatz zu. [1]

Pleaded facts sind vorgetragene Tatsachen. Sie sind nicht schon **proved facts**, also bewiesene Tatsachen. „Die Berufung gewonnen“ beschreibt hier eine wichtige Rechtsfrage, nicht den Abschluss des gesamten Schadensersatzprozesses.

5. Weitere Wege und Grenzen

Eine anerkannte psychiatrische Erkrankung kann unter Voraussetzungen einen ersatzfähigen Schaden darstellen. Bloße Aufregung oder Angst reichen nicht automatisch; für Personen, die nur das Unglück eines anderen miterleben, gelten zusätzliche Regeln. Auch Gesetze sind wichtig: Der **Occupiers' Liability Act 1957** regelt die allgemeine Sorgfaltspflicht des Inhabers einer Örtlichkeit gegenüber Besuchern. Teil I des **Consumer Protection Act 1987** enthält Regeln für Schäden durch fehlerhafte Produkte. [2, 3]



Ruf und rechtliche „Veröffentlichung“

6. Defamation bedeutet mehr als eine Beleidigung

Defamation schützt den Ruf. **Libel** betrifft typischerweise eine bleibende Form, etwa einen geschriebenen Text; **slander** typischerweise flüchtige Äußerungen wie gesprochene Worte. Das juristische **publication** verlangt, dass eine Äußerung mindestens einer anderen Person als dem Betroffenen mitgeteilt wird. Zeitung, Internet oder ein großes Publikum sind dafür nicht erforderlich. Nur dem Betroffenen selbst etwas zu sagen, ohne dass ein Dritter es wahrnimmt, erfüllt diese Voraussetzung nicht. [4]

Erfundener Vergleich: A sagt Chen allein: „Du hast bei der Prüfung betrogen.“ Hier fehlt die Weitergabe an einen Dritten. Sagt A dies im kleinen Gespräch Chens Arbeitgeber, kann „publication“ vorliegen, obwohl die Unterhaltung privat war. Daraus folgt noch nicht, dass Chen den Prozess gewinnt.

7. Serious harm und truth

Nach dem **Defamation Act 2013** muss die Veröffentlichung dem Ruf des Klägers einen **serious harm** (ernsthaften Schaden) verursacht haben oder wahrscheinlich verursachen. Das Gesetz kennt unter anderem die Verteidigung der **truth** (Wahrheit). Auch Bedeutung, weitere Voraussetzungen und mögliche Verteidigungen sind zu prüfen. Eine unfreundliche oder peinliche Äußerung ist nicht schon deshalb ein erfolgreicher Defamation-Anspruch. [4, 5]

8. Lachaux v Independent Print Ltd [2019] UKSC 27 [4]

Zeitungsartikel enthielten Vorwürfe über das Verhalten von Herrn Lachaux gegenüber seiner früheren Frau. Er klagte wegen Rufschädigung. Die Verlage bestritten im Rechtsmittelverfahren, dass die gesetzliche Schwelle des serious harm erreicht sei. Der Supreme Court erläuterte, dass ernsthafter Schaden anhand der tatsächlichen Umstände festgestellt werden muss; Schlussfolgerungen aus Indizien sind möglich.

Wer gewann - und warum? Herr Lachaux gewann vor dem Supreme Court: Die Rechtsmittel der Verlage wurden zurückgewiesen, und die Feststellung des serious harm blieb bestehen. Entschieden wurde **diese umstrittene Schwelle**. Es war kein abschließendes Urteil, wonach sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt und Geldersatz zu zahlen sei. [4]



Grundstücke und bewegliche Sachen

9. Trespass to land oder private nuisance?

Trespass to land betrifft typischerweise das unmittelbare, unberechtigte Betreten eines Grundstücks, das ein anderer besitzt. **Private nuisance** betrifft eine erhebliche und unzumutbare Beeinträchtigung der gewöhnlichen Nutzung und des Genusses eines Grundstücks. Lärm oder ungewöhnlich aufdringliche Einwirkungen können eine Rolle spielen. Der Störer muss für nuisance nicht auf das Grundstück hinübergelangen.

Erfundener Vergleich: Ein Nachbar benutzt ohne Erlaubnis Maras Garten als Abkürzung: Das wirft die Frage nach trespass auf. Er leuchtet jede Nacht mit einem starken Scheinwerfer in ihr Schlafzimmer: Nun kann private nuisance in Betracht kommen. Es sind Prüfungseinstiege, noch keine fertigen Urteile.

10. Fearn v Board of Trustees of the Tate Gallery [2023] UKSC 4 [6]

Von einer Aussichtsplattform der Tate Modern konnten viele Besucher direkt in nahegelegene Wohnungen mit Glasfassaden sehen. Die Bewohner klagten wegen private nuisance. Der Supreme Court beurteilte diese ungewöhnliche und intensive Einsichtnahme. Das Urteil erklärt nicht jeden gewöhnlichen Blick in eine Nachbarwohnung für rechtswidrig.

Wer gewann - und warum? Die Wohnungsinhaber gewannen ihre Berufung vor dem Supreme Court mit einer Mehrheit von 3 zu 2. Nach der Mehrheit beeinträchtigte die Nutzung der Plattform die gewöhnliche Nutzung und den Genuss ihrer Wohnungen erheblich und begründete private nuisance. Zur Bestimmung der passenden **Rechtsfolge** wurde die Sache zurückverwiesen; der Supreme Court legte selbst keine Schadensersatzsumme fest. [6]

11. Goods: Sache berühren oder wie ein Eigentümer darüber verfügen

Trespass to goods meint die unmittelbare unrechtmäßige Einwirkung auf bewegliche Sachen im Besitz eines anderen. **Conversion** meint eine schwerwiegende Behandlung der Sache, die mit den Rechten des Berechtigten unvereinbar ist: etwa den fremden Laptop als eigenen zu verkaufen. Der **Torts (Interference with Goods) Act 1977** befasst sich unter anderem mit Rechtsfolgen solcher Eingriffe. Die eng begrenzte Regel, die traditionell mit Rylands v Fletcher verbunden ist, betrifft bestimmte Austritte von gefährlichen Dingen von einem Grundstück. Sie ist keine Generalklausel für jeden Sachschaden. [7]



Vermögensschäden und Zurechnung

12. Nicht jeder Geldverlust ist dieselbe Fallgruppe

Verdienstausschlag nach einem Armbruch folgt einer Körperverletzung: ein **consequential financial loss**. Bei **pure economic loss** entsteht ein finanzieller Verlust, ohne dass der Kläger zugleich eine Körperverletzung oder einen Schaden an seiner eigenen Sache erleidet. Der Ersatz reiner Vermögensschäden aus negligence unterliegt wichtigen Grenzen. Aus einem schlechten Rat und einem verlorenen Investment folgt deshalb noch nicht automatisch ein Anspruch gegen den Ratgeber.

Deceit ist eine andere Anspruchsgrundlage: eine betrügerische Falschdarstellung, die einen Verlust verursacht. Eine falsche Aussage ist nicht automatisch betrügerisch. Betrug kommt etwa in Betracht, wenn der Erklärende die Unwahrheit kennt, nicht ehrlich an die Wahrheit glaubt oder die Frage der Wahrheit leichtfertig außer Acht lässt. [8]

13. Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337 [8]

Ein Prospekt einer Straßenbahngesellschaft erklärte, sie sei zum Einsatz von Dampfkraft berechtigt. Tatsächlich war dazu noch die Genehmigung des Board of Trade nötig. Herr Peek kaufte Aktien, die Genehmigung blieb aus und er klagte gegen die Direktoren aus deceit. Das House of Lords musste prüfen, ob die Direktoren die irreführende Erklärung betrügerisch abgegeben hatten.

Wer gewann - und warum? Die Direktoren gewannen vor dem House of Lords. Nach den festgestellten Tatsachen glaubten sie ehrlich, dass die Erklärung stimmte. Damit war für **diesen deceit-Anspruch** der Betrug nicht bewiesen. Das Urteil besagt nicht, dass eine unrichtige Kapitalmarktinformation unter keiner anderen Rechtsgrundlage je haftungsrechtliche Folgen haben kann. [8]

14. Vicarious liability: Wer haftet für wessen tort?

Vicarious liability kann unter rechtlich bestimmten Voraussetzungen jemanden für die unerlaubte Handlung einer anderen Person eintreten lassen. Ein Arbeitgeber kann beispielsweise unter Umständen für ein tort seines Arbeitnehmers bei der Arbeit haften. Diese Regel ordnet **Verantwortung für einen zugrunde liegenden Anspruch** zu. Sie bezeichnet weder eine eigene Art des Schadens noch einen selbständigen tort. [9]

Prüfungsweg: Interesse bestimmen → Anspruch oder Gesetz auswählen → dessen Voraussetzungen prüfen → verantwortliche Person(en) feststellen → Rechtsfolge ermitteln. „Personal injury“, „negligence“ und „vicarious liability“ beantworten unterschiedliche Fragen.



Einordnung und kleine Übungen

15. Ein vorsichtiger Vergleich mit deutschem Recht

Das Wort **Deliktsrecht** ist eine nützliche Übersetzung für **law of tort**. Es bedeutet jedoch nicht, dass englische torts deckungsgleich mit den Regeln des deutschen BGB sind. Die Fälle und Gesetze dieses Guides betreffen das Recht von England und Wales; Donoghue kam aus Schottland und prägte die weitere Rechtsprechung. Wer einen deutschen Fall beurteilen will, muss die deutschen Anspruchsgrundlagen gesondert prüfen.

Sprache und Methode: „Fahrlässigkeit“ beschreibt im Deutschen häufig eine Form des Verschuldens; **negligence** ist im englischen tort law zugleich der Name eines konkreten Anspruchs mit mehreren Voraussetzungen. Deshalb schreiben wir die englischen Schlüsselbegriffe im Text weiter aus.

16. Zwei kurze Fälle zum Mitdenken

Fall A (erfunden): Im Hotel rutscht ein Gast auf einem nassen Boden aus. Betroffen ist sein Körper. Anschließend sind mögliche Pflichten des Betreibers und etwa der Occupiers' Liability Act 1957 zu prüfen. Erst bei einem erfolgreichen Anspruch folgt die Frage nach Ersatz von Behandlungskosten und weiteren Schäden.

Fall B (erfunden): Eine Studentin verkauft das Fahrrad ihres Mitbewohners ohne Erlaubnis. Betroffen sind Rechte an einer beweglichen Sache. **Conversion** ist als Anspruch zu untersuchen; „financial loss“ beschreibt allenfalls eine Folge und ersetzt nicht die Wahl der Anspruchsgrundlage.

17. Häufige Kurzschlüsse

„Ein Schaden beweist Haftung“ - nein. „Publication setzt eine öffentliche Bühne voraus“ - nein. „Donoghue erhielt im House of Lords schon endgültig Geld“ - nein. „Jeder Blick in eine Wohnung ist nach Fearn nuisance“ - nein. „Eine unrichtige Aussage ist nach Derry immer deceit“ - nein. Für jede Aussage fehlen entscheidende Zwischenschritte.



Verständnisfragen mit Antworten

1. Ist „Ruf“ eine Anspruchsgrundlage?

Antwort: Nein. Ruf ist ein möglicherweise geschütztes Interesse; defamation ist eine mögliche Anspruchsgrundlage.

2. Hat Donoghue vor dem House of Lords bereits den gesamten Schadensersatzprozess gewonnen?

Antwort: Nein. Ihre Berufung gewann sie, weil die behaupteten Tatsachen eine Sorgfaltspflicht tragen konnten, falls sie bewiesen würden.

3. Muss eine Äußerung in einer Zeitung stehen, um „published“ zu sein?

Antwort: Nein. Die Mitteilung an mindestens einen Dritten außer dem Betroffenen kann genügen; weitere Anspruchsvoraussetzungen bleiben zu prüfen.

4. Was genau gewann Lachaux vor dem Supreme Court?

Antwort: Die Verlage verloren ihr Rechtsmittel zur Schwelle des serious harm. Über eine abschließende Geldersatzpflicht wurde damit nicht entschieden.

5. Was unterscheidet trespass to land von private nuisance?

Antwort: Das eine betrifft typischerweise unmittelbares unberechtigtes Betreten, das andere eine erhebliche unzumutbare Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung.

6. Wer gewann in Fearn, und welche Frage blieb offen?

Antwort: Die Wohnungsinhaber gewannen wegen der ungewöhnlich intensiven Einsichtnahme; die passende Rechtsfolge musste noch bestimmt werden.

7. Weshalb scheiterte Peek mit deceit?

Antwort: Die Direktoren glaubten nach den Feststellungen ehrlich an die Aussage; Betrug war für diesen Anspruch nicht bewiesen.

8. Ist vicarious liability ein eigenständiger tort für Vermögensschäden?

Antwort: Nein. Es ist eine Regel, nach der eine weitere Person für einen zugrunde liegenden tort einstehen kann.



Urteile und Gesetzestexte

Primärquellen, abgeglichen am 5. Oktober 2026. Die Alltagsbeispiele sind erfunden. Bei allen vier Fallbesprechungen ist der jeweilige Stand des gerichtlichen Verfahrens ausdrücklich angegeben.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] UKHL 100. House of Lords: schlüssige Behauptung einer Herstellerpflicht und erfolgreiche Berufung. [Quelle öffnen](#)

[2] Occupiers' Liability Act 1957, section 2. Amtlicher Gesetzestext zur Sorgfaltspflicht gegenüber Besuchern. [Quelle öffnen](#)

[3] Consumer Protection Act 1987, Part I. Amtlicher Gesetzestext zur Haftung für Schäden durch fehlerhafte Produkte. [Quelle öffnen](#)

[4] Lachaux v Independent Print Ltd [2019] UKSC 27. Urteil des Supreme Court zu publication und serious harm. [Quelle öffnen](#)

[5] Defamation Act 2013, sections 1 and 2. Amtlicher Gesetzestext zu serious harm und Wahrheitseinwand (Link zu section 1). [Quelle öffnen](#)

[6] Fearn v Board of Trustees of the Tate Gallery [2023] UKSC 4. Urteil des Supreme Court zu private nuisance und erfolgreicher Berufung der Bewohner. [Quelle öffnen](#)

[7] Torts (Interference with Goods) Act 1977. Amtlicher Gesetzestext zu Eingriffen in bewegliche Sachen und Rechtsfolgen. [Quelle öffnen](#)

[8] Derry v Peek [1889] UKHL 1. House of Lords: Anforderungen an fraud und Erfolg der Direktoren. [Quelle öffnen](#)

[9] Barclays Bank plc v Various Claimants [2020] UKSC 13. Urteil des Supreme Court zur vicarious liability. [Quelle öffnen](#)